

राष्ट्रिय_सभा_सदस्य_नरिवाचन_ऐन_२०७५

English title: National Assembly Member Election Act, 2018

राष्ट्रिय सभा सदस्य नरिवाचन ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७५ । ३ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. १ । प्रस्तावना : राष्ट्रिय सभा सदस्यको नरिवाचन सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय सभा सदस्य नरिवाचन ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अदालत” भन्नाले संवधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ । (ख) “अल्पसङ्ख्यक समुदाय” भन्नाले नरिवाचन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ । (ग) “आयोग” भन्नाले संवधानको धारा २४५ बमोजिमको नरिवाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (घ) “उम्मेदवार” भन्नाले दफा १६ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गरिएको व्यक्त सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “दल” भन्नाले नरिवाचनको प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकल चुनाव चिन्ह लई संयुक्त रुपमा नरिवाचनमा सहभागी हुने दलहरूको समूहलाई समेत जनाउँछ । (छ) “नरिवाचक मण्डल” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको नरिवाचक मण्डल सम्झनु पर्छ । (ज) “नरिवाचन” भन्नाले संवधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने नरिवाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नरिवाचति भएको सदस्यको पद रक्ति भएको अवस्थामा गरिने उपनरिवाचनलाई समेत जनाउँछ । (झ) “नरिवाचन अधिकृत” भन्नाले दफा ७ बमोजिम नियुक्त नरिवाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक नरिवाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “नरिवाचन प्रतनिधि” भन्नाले दफा २९ बमोजिम नियुक्त भएको नरिवाचन प्रतनिधिसम्म सम्झनु पर्छ । (ट) “मतदाता” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको नरिवाचक मण्डलमा नाम रहेका प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ । (ठ) “मतदान अधिकृत” भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ड) “मतपत्र” भन्नाले नरिवाचनमा मतदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वदियुतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडति डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ढ) “मतपेटिका” भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नको लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने वदियुतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (ण) “राष्ट्रिय सभा” भन्नाले संवधानको धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । (त) “सदस्य” भन्नाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(थ) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सदस्यको नरिवाचन तथा नरिवाचन कार्यक्रम । ३. सदस्यको नरिवाचन : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) संवधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम नरिवाचति हुने सदस्यको नरिवाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने नरिवाचक मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट देहाय बमोजिम आठ जना सदस्य नरिवाचति गर्नेछ :- । (क) महिला समूहबाट प्रतनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने तीन जना, । (ख) दलति समूहबाट प्रतनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने एक जना, । (ग) अपाङ्गता भएका व्यक्ती वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने एक जना, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका अन्य सदस्यका लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने तीन जना । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२) उपदफा (१) को उपखण्ड (क) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो खण्ड बमोजिम नरिवाचति कुनै सदस्यको पद जुनसुकै कारणले रक्ति भई उपनरिवाचन हुँदा वा संवधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएको पदावधि सिमापत भई कुनै समूहको एक जना सदस्यका लागि मात्र नरिवाचन गर्नु पर्ने अवस्थामा जुन समूह र तरीकाबाट नरिवाचति भएको हो सोही र समूह र तरीकाबाट मतदाताले दनि एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एक जना नरिवाचति हुनेछ । ४. नरिवाचक मण्डल : (१) प्रत्येक प्रदेशमा देहायका मतदाता रहेको एक नरिवाचक मण्डल रहनेछ :- । (क) सम्बन्धति प्रदेश सभा सदस्य, । (ख) सम्बन्धति प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको कुनै सदस्य, कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको नरिवाचन हुन नसकेको वा अन्य कुनै कारणले पद रक्ति भएको कारणले मात्र नरिवाचक मण्डल गठन गर्न बाधा पुग्ने छैन । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगले नरिवाचक मण्डलमा तत्काल कायम रहेको

मतदाताको नाम समावेश गरी तोकिए बमोजमि मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ । ५. नरिवाचनको मति/तोकने : (१) नेपाल सरकारले नरिवाचनको मति/तोकनेछ । तर नरिवाचनको मति/तोकनु भन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचनको मति/तोकदा संवधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजमि कायम भएको पदावधि समाप्त भई रकित हुन आउने सदस्य पदको नरिवाचनको मति/सो पद रकित हुनु भन्दा पैतीस दिन पहिले नरिवाचन हुने गरी मति/तोकनु पर्नेछ । सो बाहेक अन्य कुनै कारणले पद रकित भई उपनरिवाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा पद रकित भएको मतिलि पैतीस दिन भित्र नरिवाचन सम्पन्न गर्ने गरी मति/तोकनु पर्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति ।

यस दफा बमोजमि नरिवाचनको मति/तोकको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ६. नरिवाचन कार्यक्रमको सूचना : (१) दफा ५ बमोजमि नरिवाचनको मति/तोकएको सूचना प्रकाशति भएपछि आयोगले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको वरिधमा उजुरी दिन, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फरिता लनि, उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्ने र मतदान गर्ने मति, समय र स्थान समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रम आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले प्रकाशन गरेको नरिवाचन कार्यक्रम बमोजमिको सूचना सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी । ७. नरिवाचन अधिकृतको नयुक्ति : संवधान, यस ऐन तथा सङ्घीय कानून बमोजमि नरिवाचनमा सम्पादन गर्नु पर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा एक जना जलिला न्यायाधीशलाई नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्नेछ । ८. नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) आयोगको नरिदेशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको प्रदेशमा स्वच्छ, नषिपक्ष र स्वतन्त्र रुपमा नरिवाचन गर्नु, गराउनु नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर मनोनयनपत्र जाँचने, मनोनयन पत्र सदर वा बदर गर्ने र मतगणनाको अन्तमि परिणाम घोषणा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन । (३) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई नरिवाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्नेछ । (४) नरिवाचन अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीको नयुक्ति : (१) नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमिको सङ्ख्यामा सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरू नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष नरिदेशन र नयिन्त्रणमा रही नरिवाचन सम्बन्धी काम गर्नु सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । १०. मतदान अधिकृतको नयुक्ति : (१) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृतमा नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त मतदान अधिकृतले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा जारी भएको आदेशले तोके बमोजमिको मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वच्छ, नषिपक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउनु पर्नेछ । (३) मतदान अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र ।

११. उम्मेदवारको योग्यता : नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पन वि्यक्तलि देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपालको नागरिक, । (ख) पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ग) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, । (घ) कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको, । (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले नरिवाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्तगिरनि राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ । १२. उम्मेदवारको अयोग्यता : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्त नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य माननिछ :- । (क) दफा ११ बमोजमिको योग्यता नभएको, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, । (ग) नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगसिकेको मतिलि दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बकिरी वतिरण तथा नकिसी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखनि अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद, बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (ङ) सङ्गठति अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मतिलि छ वर्ष पूरा नभएको, । (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविविह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मतिलि तीन वर्ष पूरा नभएको, । (छ) खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको

सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मतिलि छ वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजमि कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधभिर, । (झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधभिर, । (ञ) मानसकि सन्तुलन ठीक नभएको । १३. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी नरिणय गर्ने : (१) सदस्यको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको तर नरिवाचन परणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो वषियमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दनि सकनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभतिर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि उजुरी सहितका कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सो वषियमा सम्बन्धति उम्मेदवार वा अन्य निकाय वा अधिकारीसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (३) बमोजमि नरिवाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त भएको मतिलि सात दिनभतिर उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि नरिणय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो नरिवाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । १४. पद मुक्त हुने : (१) सदस्यको पदमा नरिवाचति कुनै व्यक्तिलाई १२ बमोजमि अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा नजि त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) कुनै सदस्यको पदमा नरिवाचति व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजुरी दनि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि सदस्य पदमुक्त भएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १५. उम्मेदवारको उमेरको गणना : नरिवाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि उम्मेदवारको उमेरको गणना गर्दा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मतिसिम पैतीस वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । १६. उम्मेदवारको मनोनयन : (१) दफा १२ बमोजमि अयोग्यता नभएको व्यक्तिलाई नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन वा त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उम्मेदवारी दाखलि वा मनोनयन गर्दा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक हुनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक दफा ४ को उपदफा (३) बमोजमिको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिलाई हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारले मनोनयन पत्रमा आफ्नो मज्जुरी लेखी सहीछाप समेत गर्नु पर्नेछ । (४) दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलको तर्फबाट दफा १७ को उपदफा (१) बमोजमि अधिकारीले दिएको औपचारिक पत्र मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अधिकारीले उम्मेदवारलाई दिएको त्यस्तो औपचारिक पत्रको एक प्रतिलाई नरिवाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमिको रीत नपुग्याई मनोनयनपत्र दाखलि भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रुपमा मान्यता दिने छैन । (७) कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनको लागि बिढीमा दुई वटा मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गर्न सकनिछ । १७. मनोनयनको औपचारिकपत्र प्रदान गर्ने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको पदाधिकारीलाई तोकनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र नजिको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समितिको पदाधिकारीले प्रमाणति गरी उम्मेदवारको लागि मनोनयनपत्र दाखलि गर्ने मति अगावै आयोगले तोकेको अवधभित्ति आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको दस्तखत नमूना सहितको विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मति अगावै सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृत समक्ष पठाई सक्नु पर्नेछ । १८. उम्मेदवार मनोनयन दर्ता : (१) उम्मेदवारको मनोनयनपत्र उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतिनिधि, प्रस्तावक वा समर्थकले सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतले यस ऐन बमोजमि रीतपूर्वकको भए नभएको जाँचबुझ गरी रीतपूर्वकको भए दर्ता गरी सोको नसिसा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) कसैले प्रस्तावक वा समर्थक नभएको, प्रस्तावक वा समर्थक दोहोरिएको, दफा ६३ बमोजमि धरौटी राखेको नसिसा नभएको, प्रस्तावक वा समर्थक वा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको सहीछाप नभएको वा अन्य रीत नपुगेको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा नरिवाचन अधिकृतले रीत नपुगेको जतिकुरा सच्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । कसैले यसरी रीत नपुगेको कुरा नसच्याई मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेमा नरिवाचन अधिकृतले सोही व्यहोरा मनोनयनपत्रमा जनाई त्यसको सूचना मनोनयनपत्र दर्ता गराउने व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (४) मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने अन्य कागजात तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त भएपछि नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मति, समय र स्थानमा मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नेछ । १९. दाबी वरिध गर्न सक्ने : दफा १८ बमोजमि मनोनयनपत्र दर्ता भएको कुनै

उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी वरीध गर्न चाहने उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधिले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा नरिवाचन अधिकृत समक्ष उजूरी दनि सक्नेछ । २०. मनोनयनपत्रको जाँच : (१) दफा १८ बमोजमि दर्ता भएको मनोनयनपत्र जाँच गर्दा नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, प्रस्तावक वा समर्थक उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिको उपस्थितिमा नरिवाचन अधिकृतले सम्पूर्ण उम्मेदवारको मनोनयनपत्र जाँच गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी उपस्थिति हुनु पर्ने कुनै उम्मेदवार, नजिको प्रस्तावक, समर्थक वा प्रतनिधि उपस्थिति नभए पनि मनोनयनपत्र जाँच गर्न र सो वषियमा कानून बमोजमि नरिणय गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (३) नरिवाचन अधिकृतले देहायको कुनै अवस्थामा मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगति गर्न सक्नेछ र यसरी मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगति गरेमा त्यसको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ :- ।

(क) मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयमा सो स्थानमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा, । (ख) प्राकृतिक विपिदको कारणले काबू बाह्रिको परिस्थिति उत्पन्न भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमि मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगति भएमा आयोगको कुनै नरिदेशन भए सो समेतको आधारमा नरिवाचन अधिकृतले समय र स्थान तोकौ यथासम्भव छटौ मनोनयनपत्रको जाँच गर्नु पर्नेछ । (५) मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. मनोनयनपत्र बदर हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा मनोनयनपत्र बदर हुनेछ :- । (क) संवधान र यस ऐन बमोजमि उम्मेदवारको योग्यता नभएमा, । (ख) उम्मेदवार हुने व्यक्तिको मज्जुरी नभएमा वा नजि वा नजिको प्रस्तावक र समर्थकको सहीछाप नभएमा वा कीर्ते सहीछाप भएमा, । (ग) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र मनोनयनपत्र दर्ता नभएमा, । (घ) दफा १६, १७ र १८ मा लेखिए बमोजमि मनोनयनपत्र दाखलि नभएमा, । (ङ) दफा ६३ बमोजमि धरौटी दाखलि नगरेमा, । (च) यस ऐन बमोजमि अन्य रीत नपुगेको भएमा । २२. उम्मेदवारको नामावली : नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र जाँच गरिसकेपछि कानून बमोजमि रीत पुगेका मनोनयनपत्र बमोजमिका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी सोको एक प्रत आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २३. नाम फरिा लनि : (१) कुनै उम्मेदवारले उम्मेदवारको नामावलीबाट आफ्नो नाम फरिा लनि चाहेमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि नाम फरिा लनि तोकिएको समयभित्र नरिवाचन अधिकृतलाई लिखित सूचना दिई नाम फरिा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाम फरिा लिएको सूचना उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतनिधिले दाखलि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नाम फरिा लिएको सूचना नरिवाचन अधिकृत समक्ष दाखलि भैसकेपछि त्यस्तो सूचना बदर गर्न वा फरिा लनि पाइने छैन । (४) कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न दफा १७ को उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको पदाधिकारीले त्यस्तो दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको कुनै उम्मेदवारको नाम फरिा लनि गरी नरिवाचन अधिकृतलाई दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (१), (२) वा (४) बमोजमि दाखलि भएको सूचनाको बारेमा नरिवाचन अधिकृत वशि्वस्त भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनु पर्नेछ । यसरी नाम हटाइएको सूचना नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २४. उम्मेदवारको अन्तमि नामावली : (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमि नाम फरिा लनि तोकिएको समय समाप्त भएपछि नरिवाचन अधिकृतले बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी एक प्रत तुरुन्त आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रत आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नामावलीमा उम्मेदवारको नाम नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार लेखनिछ र कुनै उम्मेदवार दलको तर्फबाट मनोनीत भएमा नजिको ठेगानामा त्यस्तो दलको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

२५. नरिवरीध नरिवाचति : दफा २४ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्दा दफा ३ बमोजमि नरिवाचति गर्नु पर्ने कुनै पदका लागजितजिना नरिवाचति हुने हो त्यतनै वा सो भन्दा कम उम्मेदवार कायम हुन आएमा नरिवाचन अधिकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदवार तोकिए बमोजमि नरिवरीध नरिवाचति भएको घोषणा गर्नेछ । २६. नरिवाचन चनिह : (१) नरिवाचनका लागि उम्मेदवारलाई वतिरण गर्ने नरिवाचन चनिह आयोगले नरिधारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिधारण गरिएको नरिवाचन चनिह उम्मेदवारलाई तोकिए बमोजमि प्रदान गरनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदान गरिएको नरिवाचन चनिह त्यस्तो उम्मेदवार बाहेक अरु कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छैन । (४) यस दफा बमोजमि उम्मेदवारलाई नरिवाचन चनिह प्रदान गर्दा दलको उम्मेदवारलाई आयोगबाट नरिवाचनको प्रयोजनका लागि त्यस्तो दलको लागि नरिधारण गरिएको नरिवाचन चनिह प्रदान गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नरिवाचन चनिह प्रदान गर्दा कुनै गल्ती भएको वा फरक पर्न गएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो चनिह परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले दलको उम्मेदवारलाई नरिवाचन चनिह प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा नजिलाई प्रदान गरिएको नरिवाचन चनिह परिवर्तन हुने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार नरिवाचति भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहति आयोगमा उजूरी दिएमा नजिको सदस्यता खारेज हुनेछ । (६) स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले नरिधारण गरेको नरिवाचन चनिहको समूहबाट तोकिए बमोजमिको तरिका अनुसार नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचन चनिह प्रदान गर्नेछ । २७. उम्मेदवारको मृत्यु भएमा : (१) दफा २४ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनु अघि वा प्रकाशन भई सकेपछि दलबाट मनोनयन भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भई सोको लिखित सूचना नरिवाचन प्रतनिधि, सम्बन्धित दल वा अन्य कुनै व्यक्तबाट प्राप्त भएमा र सो कुरामा

नरिवाचन अधिकृत वशिष्ट भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो नरिवाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम तुरुन्त स्थगित गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना अन्य उम्मेदवार समेतको जानकारीको लागि नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनुअघि उम्मेदवारको मृत्यु भएमा त्यस्तो नरिवाचनको मतदानको कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी कार्यक्रम र उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन भए पछि मृत्यु भएकोमा मतदान गर्ने मिति लगायत यस परिच्छेद बमोजमिको अन्य कार्यक्रम पुनः नरिधारण गरी नरिवाचन अधिकृतलाई पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उम्मेदवारको मृत्यु भई नरिवाचनको कार्यक्रम स्थगित भएकोमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा लेखिए बमोजमिको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधिपिन्धर पनि भन्दा बढी भएमा पुनः अर्को कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन र सोही कार्यक्रमको समयावधिभित्र मतदानको काममा बाधा नपुग्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गर्नु पर्ने गरी नरिवाचन कार्यक्रम नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन कार्यक्रम स्थगित भएकोमा पहिले मनोनयनपत्र पेश गरेको उम्मेदवारले पुनः मनोनयनपत्र दाखिला गर्नु पर्ने छैन र जुन दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएको हो त्यस्तो दलको तर्फबाट मात्र पुनः उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिनेछ । २८. उम्मेदवारको परिचयपत्र : दफा २४ बमोजमि अन्तमि नामावलीमा कायम रहेको उम्मेदवारलाई नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमिको परिचयपत्र दनिन्छ । परिच्छेद-५ । उम्मेदवारको प्रतिनिधि । २९. नरिवाचन प्रतिनिधि : (१) उम्मेदवारले कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनको लागि आफ्नो नरिवाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा सोको लिखित सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त भएको नरिवाचन प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को नरिवाचन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी अर्को नरिवाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा नरिवाचन प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजमिको काम गर्नु उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त नरिवाचन प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । (४) नरिवाचन प्रतिनिधिको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधि : (१) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधिले प्रत्येक मतदान केन्द्रको लागि तोकिए बमोजमि मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना मतदान अधिकृत र नरिवाचन अधिकृतलाई दनु पर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधिले मतगणना स्थलमा उपस्थिति रहन तोकिए बमोजमि मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरेको लिखित सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नियुक्त भएको मतदान प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधिले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अर्को मतदान प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकोमा मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त गरिएकोमा नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दनु पर्नेछ । (५) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नियुक्त मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको कर्तव्य हुनेछ । (६) मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३१. उम्मेदवार वा कुनै प्रतिनिधि अनुपस्थिति रहेमा : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि नरिवाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा वा उम्मेदवार वा नजिको कुनै प्रतिनिधि उपस्थिति रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थिति नरहेमा वा नजिहुरमध्ये कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदान, मतगणना वा नरिवाचनको परिणामको घोषणाको काम रोकिने छैन र त्यस्तो काम कानून बमोजमि भएको मानिन्छ । परिच्छेद-६ । मतदान केन्द्र तथा मतदान । ३२. मतदान केन्द्र : (१) नरिवाचनका लागि आयोगले तोकेको स्थानमा मतदान केन्द्र रहनेछ । (२) मतदान केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. मतपत्र : (१) आयोगले नरिवाचनका लागि उम्मेदवारको नरिवाचन चिन्ह भएको मतपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उम्मेदवारको नरिवाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा देहायको क्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) नरिवाचन हुनु भन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधि सिभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले त्यस्तो प्रतिनिधि सिभाको नरिवाचनमा समानुपातिक नरिवाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको नरिवाचन चिन्ह, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि प्रतिनिधि सिभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा नरिवाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको नरिवाचन चिन्ह, । (ग) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको नरिवाचन चिन्ह । (३) प्रतिनिधि सिभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरू एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी एकीकरण हुनु वा गाभिनु अघि त्यस्ता दलहरूले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मानिन्छ । (४) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. मतपेटिका तथा अन्य नरिवाचन सामग्री : (१) मतदानको लागि आयोगले तोके बमोजमिको मतपेटिका तथा नरिवाचन सामग्री प्रयोग गरिन्छ । (२) मतपेटिका तथा अन्य नरिवाचन सामग्री

व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. मतदानको समय : मतदान हुने मतिरि मतदान गर्ने समय दफा ६ को उपदफा (२) बमोजमिको सूचनामा तोके बमोजमि हुनेछ । ३६. मतदान : (१) मतदाताले आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा गोप्य मतदानद्वारा मतदान गर्नु पर्नेछ । (२) मतदाताले मतदान गर्न तोकिए बमोजमि मतपत्र लई सोको लागि राखिएको मतपेटिकामा मतदान गर्नु पर्नेछ । (३) मतदाताले आफ्नो नामबाट बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट मतदान गर्न पाउने छैन । (४) कुनै पनमितदाताले एउटै नरिवाचनमा एकभन्दा बढी पटक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने छैन । (५) कुनै पनमितदाताले मतदानको अवधिभर आफूले कसलाई मतदान गरेको हो भन्ने व्यहोरा कुनै पनमिधमबाट कसैलाई पनपिकट गर्नु हुँदैन ।

३७. मतदानको प्रक्रिया : (१) मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि उपस्थिति मतदातालाई मतदान अधिकृतले तोकिए बमोजमिको रीत पुर्खाई तोकिएको मतपत्र दनिन्छ । (२) मतदातालाई मतपत्र दनि अघिमितदान अधिकृतले मतदाता नामावलीमा तोकिए बमोजमिको व्यहोरा जनाई तोकिए बमोजमि मतपत्र दनिन्छ । (३) मतदाताले मतपत्रमा तोकिए बमोजमिको छाप वा चनिह गोप्य तवरले लगाई मतदान गर्नु पर्नेछ । (४) मतदाताले यस ऐन बमोजमि मतदान गर्दा जतजिना उम्मेदवार छनोट गर्नु पर्ने हो, त्यति सङ्ख्यामा आफूले रोजेको उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह रहेको कोठामा उपदफा (३) बमोजमिको छाप वा चनिह लगाई तोकिए बमोजमि मतपेटिकामा खसाली मतदान गर्नु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनमितदान गर्ने प्रयोजनको लागि वदियुतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिए बमोजमि वदियुतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नु पर्नेछ । ३८. नाम ढाँटी मतदान गर्ने आएमा वरिध गर्ने : (१) कुनै मतदाता वा व्यक्तिले आफ्नो नाम ढाँटी अर्को मतदाताको नाममा मतदान गर्नका लागि मतपत्र लनि आएमा उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधिवा सोही मतदान केन्द्रको कुनै मतदाताले एक सय रूपैयाँ धरौटी राखी मतदान अधिकृत समक्ष वरिध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वरिध गरेमा मतदान अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी तत्काल नरिणय गर्नु पर्नेछ र यसरी पर्न आएको वरिध र त्यसको नरिणय आयोगले तोके बमोजमिको नरिणय कतिबामा तुरुन्त जनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वरिध ठीक ठहरेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धति व्यक्तलाई फरिता दनिन्छ र वरिध गलत देखिएमा त्यस्तो धरौटी रकम जफत हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको वरिध ठीक ठहरेमा त्यसरी नाम ढाँटी मतदान गर्न आउने व्यक्तलाई मतदान अधिकृतले नरिवाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजमि जरिवाना गर्नेछ । ३९. वशिष परस्थितिमा मतदान स्थगति गर्न सकिने : (१) मतदान केन्द्रमा कुनै असामान्य परस्थिति उत्पन्न भई वा कुनै कारणले वदियुतीय उपकरण सञ्चालन हुन नसकी वा उपद्रव वा प्राकृतिक वपित्तिवा आफ्नो काबूबाहिरको कुनै कारणले मतदानको काम हुन नसक्ने कुरामा सो मतदान केन्द्रमा नयुक्त मतदान अधिकृत वशिषस्त भएमा नजिले सो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य तत्काल स्थगति गर्न सक्नेछ । (२) मतदान अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि मतदान स्थगति गरेमा सोको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गरी त्यसको जानकारी तुरुन्त नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मतदान स्थगति भएको व्यहोराको जानकारी नरिवाचन अधिकृतले तुरुन्त आयोगलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको जानकारी प्राप्त गरेपछि आयोगले अन्यथा नरिदेशन दएमा बाहेक नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने मतिरि समय तोकी सूचना प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनेछ । ४०. मतदान केन्द्रमा प्रवेश : (१) मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा देहायका व्यक्तहरू बाहेक अरू कसैलाई प्रवेश गर्न दनि छैन :- । (क) मतदाता, ।

(ख) उम्मेदवार वा नजिको एकजना नरिवाचन प्रतनिधिवा मतदान प्रतनिधि, । (ग) आयोगबाट अनुमतप्राप्त पर्यवेक्षक, । (घ) आयोग, नरिवाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ती, । (ङ) मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच वर्षको बालक, । (च) दृष्टबिहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनमितदान केन्द्रको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्तीवा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तलाई मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दनि छैन । (३) मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरसिकेका मतदान गर्न बाँकी मतदाता बाहेक मतदानको समय समाप्त भएपछि अन्य मतदाताले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न वा त्यहाँ रहन पाउने छैन । ४१. अशक्त मतदाता : दृष्टबिहीन, शारीरिक अशक्तता वा अरू कुनै कारणवश कुनै मतदाता आफैले मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्खाउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति भागेमा वा मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्खाउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा परिचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दनि वा मतदान अधिकृतले मतदाताको इच्छा अनुसार नजिको मतपत्रमा मत सङ्केत गरदिन सक्नेछ । ४२. नरीक्षण गर्न सक्ने : कुनै मतदाता मत सङ्केत गर्ने स्थानमा मनासबि समयभन्दा बढी समयसम्म बसेमा वा मतदान अधिकृतलाई कुनै शङ्का लागेमा नजिले मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गरी नरीक्षण गर्न सक्नेछ । ४३. मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा : (१) देहायको कुनै अवस्थामा मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएको माननिन्छ :- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी, डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतदान केन्द्र वा मतदान गर्न नशिचति गरिएको स्थान आफ्नो कब्जामा लई मतदानको कार्यमा प्रभाव पारेमा, कुनै उम्मेदवारको समर्थक मतदातालाई मात्र मतदान गर्न दएमा वा अन्य मतदातालाई मतदान गर्न नदएमा, । (ख) कसैले मतदातालाई कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न वा नगर्न डर त्रास देखाएमा, धम्की दएमा, मतदान

गर्नको लागि बाटो वा गाँडा छेकी रोकेमा, मतदान केन्द्र वा मतदान गर्ने स्थानमा जान वा प्रवेश गर्न नदिएमा, । (ग) कसैले मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएको मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा, नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतदान सम्बन्धी सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतदानको कार्य नष्पिपक्ष तथा स्वतन्त्र रूपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै प्रकारले मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएमा मतदान अधिकृतले तत्काल मतदान स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन नरिवाचन अधिकृतलाई र नरिवाचन अधिकृतले आयोगलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले वा आयोगबाट कुनै नरिदेशन प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले आयोगको नरिदेशन बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको घटनाको जाँच गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जाँचको प्रतविदनको आधारमा आयोगले वा आयोगको नरिदेशन अनुसार नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम मतदान रद्द भएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा समेत तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४४. मतपेटिका नोक्सान भएमा वा तोडफोड गरिएमा : (१) कुनै मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका दुर्घटनावश नोक्सान भएमा वा जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा मतदान अधिकृतले सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतलाई त्यस घटनाको प्रतविदन तुरुन्त दनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतविदन प्राप्त भएमा वा मतदान अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतलाई बुझाई सकेको मतदानको लागि प्रयोग भएको मतपेटिका कुनै कसिमिले खोसिएमा, जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान तुरुन्त रद्द गरी त्यसको प्रतविदन आयोगमा दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४५. मतपेटिका बन्द गर्ने : मतदान समाप्त भएपछि मतदान अधिकृतले मतदान गरिएको मतपत्र राखिएको मतपेटिका आयोगले तोके बमोजिमको रीत पुर्खाई बन्द गर्नु पर्नेछ । ४६. मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्ने : मतदान अधिकृतले मतदानको लागि प्रयोग गरिएको मतपेटिका सुरक्षित रूपमा नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । मतगणना र नरिवाचन परिणाम । ४७. नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्नु, गराउनु पर्ने : नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको मतगणना गर्ने काम आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नियन्त्रणमा गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ४८. मतगणनाको सूचना : नरिवाचन अधिकृतले सम्बन्धित प्रदेशका सबै मतदान केन्द्रबाट मतपत्र रहेका मतपेटिका प्राप्त गरेपछि मतगणना गर्ने स्थान, मतिरि समयको सूचना उम्मेदवारहरूको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४९. मतगणना : (१) नरिवाचन अधिकृतले दफा ४८ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख गरिएको स्थान, मतिरि समयमा तोकिए बमोजिम मतगणना प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मतगणना गर्ने स्थान, मतिरि समयमा उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि उपस्थिति रहन सक्नेछन् । (३) मतगणना गर्दा प्रदेश सभाका सदस्यले दिएको मत र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले दिएको मत छुट्टाछुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । ५०. मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश : (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा देहायका व्यक्ती बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दिने छैन :- ।

(क) उम्मेदवार वा नजिको एकजना नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि, । (ख) मतगणनाको काममा खटिएका कर्मचारी, । (ग) आयोगबाट अनुगमन वा अन्य प्रयोजनको लागि खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारी, । (घ) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, । (ङ) सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारी, । (च) आयोग वा नरिवाचन अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ती । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतगणना स्थलको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ती वा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तीलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न दिने छैन । (३) मतगणना गर्ने काममा बाधा पुर्खाउने जुनसुकै व्यक्तीलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यक्तीले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जानु पर्नेछ । त्यस्तो आदेश पालना नगरी अटेर गर्ने व्यक्तीलाई नरिवाचन अधिकृतको आदेश बमोजिम सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो स्थानबाट बाहिर पठाउनेछ । ५१. मतगणना लगातार गर्ने : (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना समाप्त नभएसम्म सो मतगणनाको काम लगातार गर्नु पर्नेछ । (२) काबुबाहिरको परिस्थिति परी मतगणनाको काम बीचैमा रोकनु परेमा नरिवाचन अधिकृतले गणना गरिसकेका मतपत्र, मतगणना अभिलेख, मतगणना गर्न बाँकी रहेका मतपत्र र मतगणना गर्न बाँकी मतपेटिकाको लगत समेत अलग-अलग खाम, थैलो वा बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ । उम्मेदवार, मतगणना प्रतनिधि वा नरिवाचन प्रतनिधिले समेत त्यस्तो खाम, थैलो वा बोरामा आफ्नो लाहाछाप लगाउन सक्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (२) बमोजिम रोकिएको मतगणनाको काम यथाशक्य पुनः प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । यसरी मतगणना पुनः प्रारम्भ हुने सूचना सो स्थानमा उपस्थिति उम्मेदवार, नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिलाई दनु पर्नेछ र मतगणना गर्ने स्थानमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर कुनै उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधि उपस्थिति हुन नआएको कारणले मतगणना गर्ने काममा बाधा पुगेको मानिने छैन । ५२. मतगणना पूरा हुनु अघि मतपत्र नोक्सान भएमा : (१) मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र,

मतपत्र रहेको मतपेटिका वा मतदानको लागि राखिएको वदियुतीय उपकरण नरिवाचन अधिकृतको नयिन्त्रणबाट गैरकानूनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, खोलिएमा, नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा, हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगति गरी सो कुराको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन वा उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतपत्र वा मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतको नयिन्त्रणबाट गैर कानूनी रुपमा अन्यत्र लगिएको, खोलिएको, नोक्सान गरिएको, तोडफोड गरिएको, हराएको वा दुर्घटनावश नोक्सान भएको र सोको कारण मतगणना सुचारु गर्न नसकिने ठहर्याएमा त्यस्तो कार्यबाट असर परेका मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्नेछ । (४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिरि समय तोकी सोको सूचना मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५३. मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा : (१) देहायको कुनै अवस्थामा मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ :- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी, डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतगणना स्थललाई आफ्नो कब्जामा लई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव पारेमा, । (ख) कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना कार्यमा खटाएका नरिवाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा, नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका, मतदानको लागि प्रयोग भएको वदियुतीय उपकरण वा मतगणना सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा, । (ग) मतगणनाको कार्यमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिले खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कार्य गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याएमा वा अनुमति दिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको कार्य तत्काल स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (४) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा वा उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतगणनास्थल उपदफा (१) बमोजमि अनधिकृत तवरले कब्जा भएको ठहर्याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्नेछ । (५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिरि समय तोकी सोको सूचना तुरुन्त मतदान केन्द्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५४. मतपत्र बदर हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा मतपत्र बदर हुनेछ :- । (क) सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको, । (ख) आँठाछाप लगाई वा दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजमि छाप वा चनिह बाहेक अन्य चनिह वा छाप लगाई मत सङ्केत गरिएको, । (ग) मत सङ्केत चनिह नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यातिएको, । (घ) उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरिएको, ।

(ङ) नरिवाचति गर्नु पर्ने सङ्ख्या भन्दा बढी उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह भएको कोठामा छुट्टा-छुट्टै मत सङ्केत गरिएको, । (च) एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह भएको कोठामा मत सङ्केतको चनिह पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएको, । (छ) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फर्ति दिएको, । (ज) कुनै पन उम्मेदवारको नरिवाचन चनिहमा मत सङ्केत नगरिएको, । (झ) आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, । (ञ) मतपेटिका भन्दा बाहिर राखिएको, । (ट) जाली मतपत्र, वा । (ठ) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र । ५५. दोहोर्‍याई मतगणना गर्ने : (१) मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सलिबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार, नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्‍याई मतगणना गराई पाउँ भनी कारण सहित तत्काल नरिवाचन अधिकृत समक्ष लखित नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा नरिवाचन अधिकृतले सो नविदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु पर्ने देखिएमा दोहोर्‍याई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु नपर्ने देखिएमा नरिवाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको नरिणय गरी सो स्थानमा उपस्थिति रहेका नजि उम्मेदवार, नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिलाई नरिवाचन परिणामको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सो नरिणयको सूचना दनि पर्नेछ । ५६. मतभार : नरिवाचक मण्डलमा रहने सदस्यको मतभार अनुसूची-१ बमोजमि हुनेछ । ५७. नरिवाचन परिणामको घोषणा : (१) नरिवाचन अधिकृतले प्रदेश सभाका सदस्यले दिएको मत र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दिएको मत छुट्टाछुट्टै गणना गरी प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्या निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको प्रदेश सभाका सदस्यको मत र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतलाई दफा ५६ बमोजमि कायम भएको मतभारले गुणन गरी आएको सङ्ख्यालाई प्रत्येक उम्मेदवारले पाएको कूल मत मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कायम हुन आएको कूल मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई दफा ३ बमोजमि नरिवाचन अधिकृतले वजियी भएको घोषणा गरी नरिवाचन परिणाम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५८. मत बराबर भएमा

गोला हाली नरिणय गर्ने : यस ऐन बमोजमि मतगणनाको काम पूरा भइसकेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बराबर भई नरिवाचति उम्मेदवार छुट्ट्याउन नसकिने भएमा नरिवाचन अधिकृतले बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारबीच गोला हाली नरिणय गर्नु पर्नेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

५९. नरिवाचति मिति : नरिवाचन अधिकृतले दफा ५७ बमोजमि नरिवाचनको परणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धति उम्मेदवार नरिवाचति भएको मति मानिनेछ । ६०. नरिवाचन परणाम पेश गर्ने : आयोगले नरिवाचनको अन्तमि परणाम घोषणा भएको सात दिन भित्रि सो नरिवाचनको सम्पूर्ण परणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरी नरिवाचति उम्मेदवारको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विधि । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ६१. उपनरिवाचन: कुनै सदस्यको पदावधि महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले नजिको पद रक्ति भएमा रक्ति भएको पैतीस दिनभित्रि नेपाल सरकारले तोकेको मतिमा आयोगले त्यस्तो रक्ति सदस्यको पद यो ऐन बमोजमि बाँकी अवधिको लागि उपनरिवाचनद्वारा दफा ३ बमोजमि पूरति गर्नेछ । ६२. नविदि मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्तिले वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट देखिने आएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई नविदि मतपत्र दिनेछ । यसरी नविदि मतपत्र दिएकोमा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली त्यसको प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदि मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजमि छुट्टै खाममा राखिएका नविदि मतपत्र त्यस समयमा गणना गरिने छैन । नरिवाचन सम्बन्धी उजुरी पर्न आई त्यस्तो उजुरीको नरिणय गर्नको लागि नविदि मतपत्र आवश्यक पर्ने भनी ठहर गरेमा अदालतले त्यस्तो नविदि मतपत्र समेत गणना गर्न सक्नेछ । ६३. धरौटी राख्नु पर्ने : (१) उम्मेदवारले नरिवाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि दश हजार रुपैयाँ सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "आर्थिक रूपले विपन्न" भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धति स्थानीय तहले सफारिस गरेको व्यक्तिसमूहमा पर्छ । (३) नरिवाचनमा एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखलिा भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राख्ने पुग्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि धरौटी राख्दा उम्मेदवार वा दलले नगदै रूपमा दाखलिा गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसदि पेश गर्न सक्नेछ । ६४. धरौटी जफत हुने : (१) नरिवाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत प्राप्त गरी नरिवाचति उम्मेदवारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फर्ति लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो नरिवाचन परणाम घोषणा भएको मितिले नबढे दिनभित्रि सम्बन्धति व्यक्तिले फर्ति लानि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभित्रि धरौटी फर्ति नलिएमा त्यस्तो धरौटीको रकम सञ्चति कोषमा दाखलिा हुनेछ । ६५. नरिवाचन प्रचार प्रसार खर्च : (१) नरिवाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतिनिधिले नरिवाचनको अवधमा नरिवाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "नरिवाचनको अवधि" भन्नाले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मतिदेखि त्यस्तो नरिवाचनको परणाम घोषणा भएको मतिसम्मको अवधिसमूहमा पर्छ । (३) कुनै उम्मेदवारले नरिवाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको खर्चको रकमको हद भन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजमिको नरिवाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा नजिको प्रतिनिधिले नरिवाचन परणाम घोषणा भएको मतिले तीस दिनभित्रि आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धति कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नरिवाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्रि नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले नरिवाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि जराबना गर्नेछ । ६६. नरिवाचन सम्बन्धी कागजात वा अभिलेखको गोपनीयता : (१) नरिवाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सलिबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सलिबन्दी भई रहेको मतपत्रको अधिकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर भएको मतपत्र राखिएको सलिबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अभिलेख प्रचलति कानून बमोजमि परेको उजुरीको सलिसलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतको आदेशले खोली हेरिसकेपछि अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथारूपमा सलिबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन ।

(४) यस दफामा उल्लेखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तर्गत टुङ्गो लागेको मतिले र मुद्दा नपरेकोमा उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मतिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । ६७. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने : (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पत्रकार, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतनिधि, मतदान प्रतनिधि, मतगणना प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्ने, लेख्ने वा कुनै कसिमिले प्रकट गर्ने वा प्रकाशन गर्न समेत हुँदैन ।

(२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीको सलिसलामा कुनै साक्षी वा व्यक्तिलाई निर्वाचनमा नजिले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ६८. शपथ : (१) सदस्यले राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग ल्नु अघि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा शपथ ल्नु पर्नेछ । तर संविधानको धारा ९२ को उपदफा (५) बमोजिमको सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ल्नु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्यले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ ल्नु चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रत राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग ल्नु भन्दा तीन दिन अगावै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिए पछि आफूले लिएको शपथको प्रतमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रत हिउँद हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयले राख्नेछ । ६९. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निर्वाचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तित्व तथा निर्वाचनको काममा खटएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ । ७०. मद्दत लिन सक्ने : (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचनको कामको सलिसलामा कुनै पत्रकार वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ७१. कारबाही गर्न सक्ने : कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, कानून, निर्देशिका, कार्यवधि र आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नयुक्त बिदर गरी अर्को अधिकृत नयुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७२. नियम बनाउने अधिकार : आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ७३. निर्देशिका वा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्ने : आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

७४. खारेजी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ खारेज गरिएको छ । (२) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । अनुसूची-१ । (दफा ५६ सँग सम्बन्धित) । प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार । १. प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार :- । कूल जनसंख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) ÷ १००० । प्रदेश सभा सदस्यको कूल सङ्ख्या । उदाहरणार्थ : संवत् २०६८ सालको जनगणना अनुसारको कूल जनसंख्याको आधारमा । २,६४,९४,५०४ ÷ १००० । ५५० । कायम हुने मतभार : ४८ । २. गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार :- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कूल जनसंख्या (पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) ÷ १००० । जम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या × २ । उदाहरणार्थ : संवत् २०६८ सालको जनगणना अनुसारको कूल जनसंख्या र हाल कायम रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्याको आधारमा । २,६४,९४,५०४ ÷ १००० । ७५३ × २ । कायम हुने मतभार : १८ । अनुसूची-२ । (दफा ६८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । शपथको ढाँचा । म (सम्बन्धित सदस्यको पूरा नाम) मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ ल्निछु कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमान्ने पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु । मिति :- । दस्तखत :- । नाम, थर :- ।